

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 127/2538 บริษัท ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

นาย ประเสริฐ พัวพรสวรรค์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 850, มาตรา 887

ข้อความในสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ เป็นเรื่องที่โจทก์ที่2ผู้เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ พ. ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและชดใช้ค่าสินค้าที่บรรทุกมาได้รับความเสียหายด้วยแต่เมื่อไม่มีรายละเอียดหรือข้อตกลงที่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะต้องชำระวิธีการชำระอันจะทำให้ปราศจากการโต้แย้งกันอีกมิใช่เป็นการระงับข้อพิพาทในมูลละเมิดจึงมิใช่สัญญาประนีประนอมยอมความอันจะทำให้จำเลยที่1ซึ่งเป็นนายจ้างของ พ.และจำเลยที่2ผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์ของจำเลยที่1หลุดพ้นความรับผิด

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง ชำระ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ ที่ 1จำนวน 90,920 บาท แก่ โจทก์ ที่ 2 จำนวน 91,375 บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ของ โจทก์ ที่ 1 จาก ต้นเงิน 85,572บาท และ ของ โจทก์ ที่ 2 จาก ต้นเงิน 85,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พัง ยุติ ตาม คำพิพากษา ศาลล่างทั้ง สอง ว่า โจทก์ ที่ 2 ครอบครอง รถยนต์ คัน หมายเลข ทะเบียน 80-5430 นครสวรรค์ และ เอา ประกันภัย รถยนต์ คัน ดังกล่าว ไว้ กับ โจทก์ ที่ 1 จำเลย ที่ 1 เป็น เจ้าของ รถยนต์ คัน หมายเลข ทะเบียน 80-6069 เชียงใหม่และ เอา ประกันภัย รถยนต์ คัน ดังกล่าว ไว้ กับ จำเลย ที่ 2 วันเกิดเหตุ นาย ไพฑูรย์ เอี่ยมอุบล ขับ รถยนต์ ของ โจทก์ ที่ 2 นาย พิชัย ชื่นเชาว์กิจ ขับ รถยนต์ ของ จำเลย ที่ 1 และ ใน ทางการที่จ้าง ของ จำเลย ที่ 1 ชนกัน เสียหาย ต่อมา โจทก์ ที่ 2 และ นาย ไพฑูรย์ กับ นาย พิชัย แจ้ง ให้ พนักงานสอบสวน บันทึก ข้อตกลง ตาม ใบ รายงาน ประจำ วัน เกี่ยวกับ คดี ไว้ ตาม เอกสาร หมายเลข 1 ของ ศาลจังหวัด ชัยนาท และนาย พิชัย คนขับ รถ ของ จำเลย ที่ 1 เป็น ฝ่าย ประมาท

พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา วินิจฉัย ว่า ข้อความ ใน สำเนา รายงานประจำวัน เกี่ยวกับ คดี เอกสาร หมายเลข 1 ของ ศาลจังหวัด ชัยนาทเป็น สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ระงับ ข้อพิพาท ใน มูลละเมิด อันเป็น ผลให้ จำเลย ทั้ง สอง พ้น ความรับผิด หรือไม่ ตาม สำเนา รายงาน ประจำวันเกี่ยวกับ คดี เอกสาร หมายเลข 1 ของ ศาลจังหวัด ชัยนาท มี ข้อความ ว่านาย พิชัย ชื่นเชาว์กิจ ผู้ขับ รถยนต์บรรทุก หก ล้อ คัน หมายเลข ทะเบียน 80-6069 เชียงใหม่ ฝ่ายหนึ่ง และ นาย ไพฑูรย์ เอี่ยมอุบล ผู้ขับ รถยนต์บรรทุก สิบล้อ คัน หมายเลข ทะเบียน 80-

5430 นครสวรรค์พร้อม ด้วย นาย ฮอม്മ์ แซ่ลิ่ม ผู้ครอบครอง รถยนต์ คัน ดังกล่าว อีก ฝ่ายหนึ่ง ได้ ตกลง กัน โดย ทาง ฝ่าย นาย ฮอม്മ์ เรียกร้อง ค่าเสียหาย รถยนต์ และ สินค้า ที่ บรรทุก มา ใน รถ จาก นาย พิชัย นาย พิชัย ยินดี ชดใช้ ค่าเสียหาย ทั้งหมด โดย การ ที่ จะ ช่อม รถยนต์ ให้ อยู่ ใน สภาพ ดีและ ใช้ การ ได้ ดี เหมือน เดิม และ ยินดี ชดใช้ ค่าสินค้า ที่ บรรทุก มา ซึ่งได้รับ ความเสียหาย ด้วย และ ทั้ง สอง ฝ่าย ตกลง กัน อีก ว่า จะ ไม่เรียกร้องหรือ ฟ้อง เรียก ค่าเสียหาย ใน ทางแพ่ง อีก ต่อไป เห็นว่า ข้อความ ที่พนักงานสอบสวน บันทึก ไว้ ดังกล่าว เป็น เรื่อง ที่ โจทก์ ที่ 2 เรียกร้องมูลหนี้ จาก การ ทำละเมิด โดย โจทก์ ที่ 2 ผู้เป็น เจ้าหนี้ มีสิทธิ เรียกร้อง ให้ ผู้ทำละเมิด ชดใช้ ค่าเสียหาย ใน การ ช่อม รถยนต์ ให้ อยู่ ใน สภาพ ใช้ การ ได้ ดี และ ชดใช้ ค่าสินค้า ที่ บรรทุก มา ได้รับ ความเสียหายด้วย นาย พิชัย ผู้ทำละเมิด ทำ บันทึก ยอม จะ ชดใช้ ค่าเสียหาย ที่ เสียหาย ให้ เอกสาร ฉบับนี้ เป็น เพียง หนังสือ ที่นาย พิชัย ยอมรับ สภาพ ต่อ โจทก์ ผู้เป็น เจ้าหนี้ ตาม สิทธิ เรียกร้อง โดย ไม่มี รายละเอียด หรือข้อตกลง ที่ แน่นนอน เกี่ยวกับ จำนวนเงิน ที่ จะ ต้อง ชำระ วิธีการ ชำระอัน จะ ทำให้ ปราศจาก การ โต้แย้ง กัน อีก ข้อความ ใน สำเนา รายงาน ประจำวันเกี่ยวกับ คดี ดังกล่าว มิใช่ เป็น การ ระงับ ข้อพิพาท ใน มูลละเมิด แต่อย่างใด กรณี จึง มิใช่ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ อัน จะ ทำให้ จำเลย ที่ 1ซึ่ง เป็น นายจ้าง นาย พิชัย และ จำเลย ที่ 2 ผู้รับประกันภัย รถยนต์ ของ จำเลย ที่ 1 หลุดพ้น ความรับผิด ใน มูลละเมิด นั้น ที่ ศาลล่างทั้ง สอง วินิจฉัย ว่า สำเนา บันทึก รายงาน ประจำวัน เกี่ยวกับ คดี เป็น สัญญาประนีประนอม ยอม ความ ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา ของ โจทก์ทั้ง สอง พังขึ้น คง มี ปัญหา วินิจฉัย เฉพาะ เรื่อง ค่าเสียหาย ซึ่ง ศาลล่างทั้ง สอง ยัง มิได้ วินิจฉัย มา ศาลฎีกา เห็นว่า เพื่อให้ คดี เป็น ไป ตามลำดับชั้น ศาล เห็นสมควร ย้อนสำนวน ให้ ศาลชั้น ตัน พิจารณา พิพากษา เรื่องค่าเสียหาย เพราะ ผล แห่ง การ วินิจฉัย ของ ศาลล่าง อาจ นำ ไป สู่การ จำกัดสิทธิ การ ฎีกา ของ คู่ความ ได้ "

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ